



## ORIENTAÇÕES PARA EMISSÃO DAS NOTAS FISCAIS DE DEVOLUÇÃO

Prezados,

A operação de devolução tem a finalidade anular todos os efeitos da operação anterior, nos termos dos artigos 444 a 447 do RICMS/PR.

Conforme disposto na Nota Técnica 2013/005, foi criada uma finalidade de emissão da NF-e: devolução de mercadoria. Dessa forma, para os documentos fiscais de devolução, a “Finalidade de emissão da NF-e” será a número “4”.

Nesse caso, o contribuinte substituído (mercadorias com ST) emitirá nota fiscal de devolução **com destaque do ICMS próprio e sem o ICMS Substituição Tributária**, contendo, além dos demais requisitos exigidos no artigo 238 do RICMS/PR, as seguintes informações:

- a) Natureza da operação: “Devolução de compra para comercialização em operação com mercadoria sujeita ao regime de Substituição Tributária”, ou conforme o caso;
- b) CFOP: 5.411, 5.412, 5.413, ou conforme o caso;
- c) CST: x90, para empresas optantes pelo regime normal;
- d) CSOSN: x900, para empresas optantes pelo regime do Simples Nacional;
- e) **Outras despesas acessórias: informar o valor do ICMS Substituição Tributária destacado no documento fiscal do substituto tributário;**
- f) Documento fiscal referenciado: relacionar os dados do documento fiscal de origem;
- g) Informações complementares: inserir o número, a série, a data e o valor do ICMS próprio e do ICMS Substituição Tributária, bem como o motivo da devolução.

A utilização do CST exposto anteriormente é um entendimento. Na Consulta nº 081/2017, por exemplo, o fisco expressa que o contribuinte deverá informar, na devolução, o mesmo **CST presente na NF-e do fornecedor**.

**OBS:** Os clientes estabelecidos no Paraná, consoante o artigo 9º do Anexo IX do RICMS/PR e em conformidade com as Consultas Tributárias de nº 060/2015, 020/2016 e 081/2017, **é determinado que o ICMS próprio e o ICMS Substituição Tributária não deverão ser destacados em campos próprios**, mas tão somente informados no campo “Informações Complementares” do documento fiscal. Na hipótese de aquisição de um substituto tributário, o substituído informará o valor da Substituição Tributária em “Outras despesas acessórias” somente para compor o valor total da NF-e.

Por fim, orientamos que as devoluções sejam feitas em “unidades”, observando o preço unitário das mercadorias, mesmo na hipótese da venda ter sido realizada em “caixa”.